



Resolución Directoral N° 001535 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025018919, que contiene el Memorando N° 400-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 4 de abril 2025, el Expediente Judicial N° 00083-2013-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de **BLANCA SIMON CARDENAS** con DNI N° 00996830, y demás documentos adjuntos en un total de Veintitres (23) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N° 001535 2025

Que, el artículo 48° de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y su modificatoria la ley N° 25212 y el artículo 210° de su Reglamento, aprobado por D.S N° 019-90-ED, disponen que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total;

Que mediante oficio N° 1109-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 16 de enero del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 37 de fecha 6 de febrero 2025, REQUIERE a la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga que cumpla con lo ordenado en las resoluciones mencionadas.



Que, con Memorándum N° 400 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00083-2013-0-2209-JM-CI-01, para cumplimiento del pago de los intereses legales, a favor de la demandante **BLANCA SIMON CARDENAS**, con Nota de coordinación N° 0034-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ requiere dar cumplimiento la liquidación de los Intereses legales, monto calculado en el **Informe Pericial N° 0158-2021-HHP/EML-CSJSM** de fecha 30 de marzo del 2023.



Que, con **MANDATO JUDICIAL** recaído en el expediente judicial N° 00083-2013-0-2209-JM-CI-01, se reconoce el pago del reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, a favor de **BLANCA SIMON CARDENAS**, solo por el periodo laboral del demandante que se dio dentro la vigencia del Artículo 48 de la Ley del profesorado, hasta el 25 de noviembre del 2012; con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso, **más intereses legales** que se liquidarán en ejecución de sentencia, de acuerdo al **Decreto Ley N° 25920**; conforme a lo ordenado en la Resolución N° 11, de fecha 02 de marzo del 2017, que contiene la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; siendo **CONFIRMADA** por Resolución de Vista N° 15, de fecha 27 de octubre del 2017, emitida por la Juzgado Mixto-Sede Tocache

Que, mediante resolución judicial N° 34 de fecha 16/04/2024, la judicatura del poder judicial notifica a las partes la **Resolución Directoral N° 002925** de fecha 03/11/2023, resolución administrativa emitida por la Unidad de Gestión Educativa local Tocache, en la que **NO** se **CONSIDERA** El MONTO DE LOS Interés LEGALES que han sido parte de la emisión de la resolución judicial, contenido en la resolución de sentencia y confirmada en la resolución 15 de fecha 27 de octubre de 2017, sentencia de vista. Que, la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en sentencia, estando limitando solo el reconocimiento de los devengados desde los años de servicios laborados, hasta el 25 de noviembre del 2012, no



Resolución Directoral N° 001535 2025

considerando el reconocimiento en suma liquida de los intereses legales. ordenar a la parte demandada cumpla con emitir la resolución administrativa, en la que se considere el monto total en suma liquida de los INTERESES LEGALES.

Con RD UGEL-T N°2925-2023-2023 la UGEL Tocache cumplió con emitir la resolución de pago de los devengados, quedando pendiente los intereses legales que corresponde a la suma Veintiocho Mil Setecientos Uno con 68/100 Soles S/ 25,171.23 según Informe Pericial N° 0158-2021-HHP/EML-CSJSM de fecha 25 de mayo del 2021,

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER EL PAGO DEL INTERES LEGAL, a favor de doña **BLANCA SIMON CARDENAS**, con DNI. N° 00996830, por concepto de los intereses de los devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra, liquidación calculado en el Informe Pericial N° 0158-2021-CSJSM-R/HHP de fecha 25 de mayo del 2021, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 11 (Sentencia) del 02 de marzo 2017, la misma que es confirmada en la sala superior con resolución N° 15 sentencia de vista y con Resolución N° 27 de fecha 21 de octubre del 2021, requiere a la UGEL/T. de que cumplir con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; Con Resolución N° 37 de fecha 6 de febrero del 2025, requiere que se cumpla con lo ordenado en las resoluciones de sentencia y de sentencia de vista, con Resolución Directoral N° 2925 de fecha 3 de noviembre del 2023, reconoce a la demandante por el concepto de preparación de Clases y evaluación, quedo pendiente la liquidación de los Intereses Legales, la suma de Veinticinco Mil ciento setenta y Uno con 23/100 Soles (S/ 25,171.23), asignada en el Expediente Judicial N° 00083-2013-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
BLANCA SIMON CARDENAS	00996830	N° 00083-2013-0-2209-JM-CI-01	S/ 25,171.23

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°001535 2025

señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.



ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH